

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 8.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사총평	2
-----------------	---

III . 감사결과 처분요구 명세	3
--------------------------	---

1. 보험료지원 환수금 미납사업장 관리에 관한 사항(통보)	3
--	---

2. 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항(시정)	6
----------------------------------	---

3. 과세자료에 의한 연금액 정산에 관한 사항(시정)	8
-------------------------------------	---

4. 활동지원급여 신청자격 확인에 관한 사항(시정)	10
------------------------------------	----

5. 쌍방향 소통으로 고객 불만해소 및 효율적인 업무성과 달성(모범사례)	12
--	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 3개 지사(○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 9. 1. ~ 2017. 5. 31.의 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피 제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘 하에 2017. 6. 14.부터 6. 23.까지 8일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여업무 분야
과장	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개시(□□도 □□시)를 관할 지역으로 하는 현원 56명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 318천명과 연금수급자 38천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 1.49%, 지역 1.45%로 대체로 비슷하고, 수급자는 노령 0.88%, 장애 1.50%, 유족 0.93%로 장애연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료 지원 환수금 미납사업장 관리를 소홀히 하거나 반환일시금 미지급급여 지급업무를 착오지급 한 사례, 장애인활동지원 신청자격 확인을 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보

【1】

제 목 보험료지원 환수금 미납사업장 관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

「국민연금법 시행령」 제73조의4(연금보험료 지원금의 환수) 및 △△-2548호(2012.10.25.) “연금보험료지원 환수 업무처리기준 및 지원관련 종합지침 안내”에 따르면, 지사는 폐업으로 탈퇴된 환수금 미납 사업장에 대해서 납부의무자의 재산 은닉, 도피, 재산권 이전 및 소멸 등으로 공단의 징수권 행사가 불가능한 상태가 되지 않도록 재산조사 결과 확인된 재산은 압류조치 하여야 하고, 납부의무자가 부도·파산, 행방불명, 사망 등 징수가 불가능한 경우에 체납처분에 따른 행정력 낭비 최소화를 위해 정해진 절차¹⁾에 따라 결손처분을 실시하여야 한다.

그런데 ○○지사는 총 ○개 사업장에 대하여 납부독려 및 체납처분 등 필요한 조치²⁾를 하지 않았고, 부도·파산 등 무재산자에 대한 결손 처분³⁾도 하지 않는 등 연금보험료지원 환수금 체납업무를 소홀히 하였다.

1) 결손처분 의뢰(지사) → 복지부 승인신청 → 심의위원회 심의의결

2) ‘환수금 고지→ 납부안내 → 체납처분 → 결손처분’

3) 징수독려여부 및 재산과 소득 등 결손요건을 확인

그 결과, 납부를 거부 또는 기피하고 있는 미납사업장의 환수금을 효율적으로 징수하지 못하였다.

한편, 「국민연금법」 제57조의2(환수금 등의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 「국세징수법」 제53조(압류해제의 요건) 제1항 제1호에서는 체납액 납부, 부과 취소 등 압류의 사유가 소멸된 경우 압류를 즉시 해제하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 사업장 ‘○○’에 대하여 보험료 지원환수금 체납을 이유로 자동차를 압류한 후 2016. 12. 9. 체납액을 완납하였는데도 즉시 압류 재산을 해제하지 않는 등 압류상태를 유지하고 있었다(감사기간 중 압류해제 조치).

그 결과, 공단 행정 신뢰 저하 및 고객의 이의제기 등 민원발생의 여지를 남겼다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ‘○○’ 등 ○개 미납사업장에 대해 업무 처리기준에 맞게 처리하고, 향후 동일사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

시 정 요 구

【2】

제 목 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 공단은 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 가입자였던 자인 ○○○이 지급연령에 도달(2015.9.6.)하여 수급권 발생 이후 사망(2016.1.22.)하였으므로 반환일시금 미지급급여(지급사유발생일: 2015.9.6.)를 지급하여야 하는데도, 가입자였던 자의 사망을 지급사유로 사망일시금(지급사유발생일: 2016.1.22.)으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① ○○○의 사망으로 부모(○○○)에게 착오 지급한 사망일시금 ○○원을 회수하고,
- ② 반환일시금 미지급급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 과세자료에 의한 연금액 정산에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 국민연금법 시행령 제45조(소득이 있는 업무)에 따라 소득이 있는 업무⁴⁾ 적용대상자가 소득세법에 따른 종합소득 확정 후에 해당연도의 연금액액 또는 지급정지액을 확정하여 그 정산차액을 가감하여 지급하고 있다.

△△-1566(2015.10.15.)호 “소득이 있는 업무 지침 시달” 및 △△-347 (2016.12.27.)호 “2015년 귀속 국세청 종합소득 과세자료에 의한 연금액 정산”에 따르면, 소득이 있는 업무에 따른 감액 또는 정지기간이 있는 수급권자의 월평균 소득금액이 A값을 초과하지 않는 경우 소득이 있는 업무 종사 적용대상이 아니므로 감액 또는 정지한 연금액을 추가 지급하여야 하고, 근로소득자의 경우에는 적용 시작일의 다음 달부터 급여액 중 특정 월에 일시로 받은 소득⁵⁾이 있으면 그 지급받은 월 이전의 해당 사업장의 종사기간으로 균분하여 월평균소득금액을 적용하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 과세소득에 의한 연금액 정산업무 처리 적정 여부를 점검한 결과, 노령연금 수급자 ○○○가 특정 월에 받은 상여금을 균분하여 적용하면 2015년도 월평균 소득금액이 2,044,756원(A값)을 초과하지 않는데도 균분하지 않고 계산하여 감액 적용하는 등 총 ○명에 대하여 연금액 정산을 착오 처리하였다.

4) **소득이 있는 업무란?** 사업소득과 근로소득을 합한 금액을 해당연도의 종사 개월 수로 나눈 월평균소득금액이 A값을 초과하는 경우를 말함(A값 : 2014년 1,981,975원, 2015년 2,044,756원)

5) 상여금, 성과급, 연월차수당 등

그 결과, 노령연금 수급자 ○○○ 등 ○명의 연금액이 ○○원 과소 지급되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 연금수급자 ○○○ 등 ○명에게 과소 지급된 ○○원을 추가 지급하고,
- ② 연금액 정산업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 활동지원급여 신청자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위한 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

「장애인활동지원에 관한 법률」 제5조(활동지원급여의 신청자격) 및 동법 시행령 제4조(활동지원급여의 신청자격)에 따르면, 활동지원급여를 신청할 수 있는 사람은 「장애인복지법」 제32조(장애인등록)에 따라 장애등급이 1~3급으로 결정된 자를 말한다. 이에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다.)은 동법 시행령 제7조(장애 정도의 심사)에 따라 활동지원급여 신청인의 장애정도를 심사하여야 하며, 예외적으로 아래와 같이 장애 정도의 변화 가능성이 낮은 사람은 조사 없이 활동지원급여를 신청할 수 있도록 하고 있다.

< 장애심사 제외 대상자 >

- 기존 활동보조 수급자 또는 수급자였던 자
- '07.4.1. 이후 공단에서 장애등급 심사를 받은 자
- 중증와상장애 확인 대상자

따라서 공단은 지자체장이 활동지원의 조사를 의뢰한 경우 대상자의 장애심사, 기존활동보조 수급자 및 중증와상장애 확인 여부 등에 대한 확인을 통해 신청자격의 적격 여부를 확인하여야 하고, 신청자격이 적합한 경우에만 방문조사 및 수급자격 심의위원회 운영을 통해 대상자의 수급자격을 결정하여야 한다.

그런데 활동지원 신청자격의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 활동 지원 신청 대상자 ○○○ 등 ○명에 대하여 장애심사, 기존 활동보조 수급자 및 중증 외상장애 확인 등이 확인되지 않아 활동지원급여의 신청자격이 적정하지 않은데도 방문조사를 실시하고 수급자격 심의를 완료한 것으로 확인되었다.

그 결과, 신청자격이 없는 대상자에게 활동지원급여의 수급자격을 부여되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 활동지원급여의 신청자격을 재확인하여 업무처리기준에 맞게 조치하고,
- ② 활동지원급여 신청자격 확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

※ 지자체에서 입력한 「방문조사의뢰 정보」에 장애등급심사면제사유가 ‘공단심사완료’로 입력된 건에 대하여는 관련자 '주의' 처분에서 제외

모 범 사 례

【5】

제 목 쌍방향 소통으로 고객 불만해소 및 효율적인 업무성과 달성

소관부서 ○○지사 △△센터

모범직원 사무직 ○급 ○○○○

내 용

공단은 수급자의 눈높이에 맞는 서비스를 제공함으로써 고객으로부터의 신뢰회복과 고객만족도를 제고 할 필요가 있다.

△△센터장인 ○○○은 제도 불만으로 2009년부터 8년 동안에 걸쳐 내방 또는 유선으로 욕설, 협박 등을 하는 불만고객의 문제를 근본적으로 해결의 필요성을 인식하고 업무 특성상 불가피하게 발생하는 장애인활동지원 불만고객의 요구에 선제적으로 대응하기 위한 업무처리 절차를 수립하였다. 센터장은 고객의 불만사항을 먼저 청취하고 유관기관 등을 직접 접촉하여 권리구제 방법을 모색하여 대안을 제시하는 등 적극적으로 대처한 결과, 불만고객을 설득하고 공개적인 사과를 이끌어냈다. 또한, 등급하락으로 고객 불만이 예상되는 장애인활동지원 갱신대상자에게는 사전에 고객 친화적이고 쌍방향 소통을 하고 탈락자에게 서비스 연계를 적극적으로 추진하였다.

그 결과 장애인활동지원 등급 하락비율이 높아지는데도 불구하고 고객 불만제로화를 이끌어내고 있으며, 이를 기초수급자 근로능력평가 업무에도 동일하게 적용하여 고객불만을 사전에 예방하고 있어 제도 및 공단의 이미지 제고에 크게 기여하였다.

선정 사유

위 사례는 고질적인 반복민원의 문제를 근본적으로 해결하는 과정에서 업무 특성상 불가피하게 고객 불만이 발생하는 업무에 대하여 선제적인 대응전략을 수립하여 고객 불만을 해소하는 등 공단의 이미지를 제고한 점이 인정되어 모범사례로 선정하였음을 알려드립니다.

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 8.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사총평	2
-----------------	---

III . 감사결과 처분요구 명세	3
--------------------------	---

1. 보험료지원 환수금 미납사업장 관리에 관한 사항(통보,경고,주의)	3
--	---

2. 공동대표자 확인에 관한 사항(시정)	8
------------------------------	---

3. 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항(시정)	10
----------------------------------	----

4. 주민등록번호 변경확인 업무에 관한 사항(시정)	12
------------------------------------	----

5. 장애심사서류 등록 및 관리에 관한 사항(통보,시정)	14
---------------------------------------	----

6. 일용근로 가입확인업무“원페이퍼”로 업무 효율화 제고(모범사례)	19
---	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 3개 지사(○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 7. 1. ~ 2017. 5. 31.의 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피 제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘 하에 2017. 6. 14.부터 6. 23.까지 8일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여업무 분야
과장	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

II. 감사총평

○○지사는 1개구(□□시 □구)를 관할 지역으로 하는 현원 34.5명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 192천명과 연금수급자 29천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.87%, 지역 0.92%로 대체로 비슷하고, 수급자는 노령 0.68%, 장애 1.05%, 유족 0.70%로 장애연금 비중이 높다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료 지원 환수금 미납사업장 관리를 소홀히 한 사례, 수급자의 주민등록번호 변경 확인업무를 소홀히 한 사례 및 장애심사서류를 지연 등록한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보 · 경 고 · 주 의 요 구

【1】

제 목 보험료지원 환수금 미납사업장 관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

1. 환수금 납부독려에 관한 사항

△△부-54(2017.1.5.)호 “연금보험료지원 환수금 체납처분 및 결손처분 지침 변경 시달”에 따르면, 공단은 연금보험료지원 환수금 납부의무자가 환수금 발생 및 납부의무를 인지할 수 있도록 독촉고지 납부기한 경과 후 1개월 이내 전화나 출장을 통해 미납사유 확인 및 납부독려⁶⁾를 실시하여야 한다.

그런데 ○○지사의 환수금 납부독려 실태를 점검한 결과, [표] “환수금 미납 사업장 납부독려 미실시 현황”과 같이, 총 ○개 사업장에 대하여 환수결정 이후 감사일 현재까지 미납사유 확인 및 납부독려를 수행하지 않았다.

6) 1단계 고지 → 2단계 독촉 → 3단계 재독촉·미납자재산조사 → 4단계 압류예고장 발송 → 5단계 체납처분 → 6단계 결손처분

[표] 환수금 미납사업장 납부독려 미실시 현황

계	환수 결정 연도	
	2015년	2016년
○	○	○

이에 따라, 납부의무자가 환수금 발생사실 및 납부의무를 충분히 인지하지 못하는 결과를 초래하였다.

2. 보험료지원 환수금 소멸시효에 관한 사항

「국민연금법」 제57조의2(환수금 등의 고지, 독촉 및 체납처분 등) 제3항 및 제115조(시효) 제1항에 따르면, 연금보험료, 환수금 등을 징수하거나 환수할 권리는 3년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다. 따라서 지사에서는 환수금 체납사업장에 대하여 소멸시효가 완성되기 전에 체납처분 절차에 의한 압류 등 신속한 조치로 소멸시효 진행을 중단시켜 공단의 환수금 징수권을 보전하여야 한다.

그런데, ○○지사는 환수금 체납사업장 '(주)○○'의 환수금 미납액 ○○원에 대하여 체납처분승인 및 보유재산⁷⁾이 확인되었는데도 환수권 소멸시효 완성일까지 압류를 집행하지 않은 사례가 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 체납처분 승인된 '○○' 등 ○개 사업장에 대하여 업무처리기준에 맞게 처리 및 향후 동일사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하고(통보),
- ② 환수금 체납집행 업무를 소홀히 한 담당자에게 경고 및 관리업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다(경고, 주의).

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	경고
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	주의

7) 체납처분 승인 당시 해당 사업장 소유의 ○○우○○○○(냉동탑차) 등 3대의 자동차가 확인됨

시 정 요 구

【2】

제 목 공동대표자 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제100조의 3(연금보험료의 지원)에 따라 연금보험료 지원 대상에서 사업장 사용자(법인의 경우 대표이사, 개인 사업장의 경우 공동대표자 포함)를 제외하고 있다.

△△부-963(2016.7.5.)호 “공동대표자 정기 확인업무 시행안내”에 따르면, 공단은 사업장 자격관리의 적정성을 도모하고 보험료지원금 환수금 발생을 사전에 예방하기 위하여 공동대표자에 대한 정기 확인업무를 신설하고 공동대표자의 변동내역 확인⁸⁾을 적기⁹⁾에 처리하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사의 공동대표자 정기 확인업무 처리실태를 점검한 결과, 확인대상으로 표출된 ○○○ 등 ○명에 대하여 공동대표자 변동내역 확인업무를 수행하지 않았다.

그 결과, 사용자 취득이 누락되어 총 ○○원(○○개월)의 연금보험료가 적기에 부과되지 못하였다.

8) 공동대표신규 취임, 퇴임에 따라 사용자 취득 및 사업장 사용자 내용변경

9) 확인명부 구축 익월 자격마감일까지

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 확인대상 공동대표자를 확인하여 업무처리 기준에 맞게 자격정리 및 누락된 연금보험료 ○○원을 추가로 부과하고,
- ② 공동대표자 확인업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【3】

제 목 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 공단은 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 가입자였던 자인 ○○○이 지급연령에 도달(2012.8.20.)하여 수급권 발생 이후 사망(2012.11.9.)하였으므로 반환일시금 미지급급여(지급사유발생일: 2012.8.20.)를 지급하여야 하는데도, 가입자였던 자의 사망을 지급사유로 반환일시금(지급사유발생일: 2012.11.9.)으로 지급하는 등 총 ○건에 대하여 반환일시금 미지급급여를 착오지급 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① ○○○ 등 ○명의 사망으로 착오 지급한 반환일시금 ○○원을 회수하고,
- ② 반환일시금 미지급급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급을	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사회복지직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○실)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 주민등록번호 변경확인 업무에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 수급자(부양가족연금대상 등)의 주민등록번호 변경을 적기에 확인하여 수급자 관리업무에 정확성을 기하고 있다.

△△팀-3008(2012.12.5.)호 “수급자(부양가족)의 주민등록번호 변경 확인업무 신설 통보”에 따르면 공단은 수급자(부양가족대상자)의 주민등록번호가 변경되어 자격원부 상 주민등록번호는 변경되었으나 급여원부 상 주민등록번호가 미변경되어 반환일시금 지급기간이 이중으로 연금(또는 일시금) 산정기간에 포함되는 것을 예방하기 위하여 ‘주민등록번호 변경확인 업무’를 시행하고 있다.

그런데 ○○지사에서는 반환일시금 수급자인 ○○○의 주민등록번호가 가족 관계등록부에 따라 정정됨에 따라 반환일시금 지급사유발생일(2008.03.25.→2008.10.23.) 및 가산금계산종료일(2008.03.25.→2008.10.22.)이 변경되어 반환일시금을 추가 지급금액이 발생하는데도 변경처리 하지 않았다.

그 결과, 반환일시금 수급자 ○○○에게 추가 발생한 이자금액 ○○원을 지급하지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 반환일시금 가산이자 종료일 변경에 따라 발생한 ○○원을 추가 지급하고,
- ② 주민등록번호 변동업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	
○○지사 (○○실)	일반직 ○급	○○○	관리 소홀	

통 보 · 시 정 요 구

[5]

제 목 장애심사서류 등록 및 관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인복지법」 제32조(장애인 등록) 및 「장애등급심사규정」 제6조(서류제출)에 따라 특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다.)으로부터 장애심사 요청대상자에 대한 심사서류를 제출받아 대상자의 장애정도를 심사하고 있다.

1. 장애심사서류 등록에 관한 사항

「장애등급심사규정」 제12조(심사결과 및 통지) 제2항 및 △△부-695(2015.3.6.)호 “「2015년 장애인복지사업안내」 주요 변경내용 및 업무처리기준 안내”에 따르면 공단은 심사의뢰를 받은 날로부터 30일 이내에 지자체장에게 심사결과를 통지하여야 하고, 이에 지사는 원활한 심사진행을 위해 확인된 심사서류를 연금업무시스템에 접수 즉시 등록하여 심사지에 전송하고 있다.

특히 소관부서인 ○○실은 △△부-2884(2016.10.13.)호 “장애등록심사 ‘심사서류등록 및 지사일일확인대상’ 화면 전산 보완 안내”를 통해 심사서류의 등록 지연사례¹⁰⁾가 발생되지 않도록 아래와 같이 연금업무시스템 프로그램을 보완한 바 있으며, 따라서 지사에서는 심사가 지연되지 않도록 심사서류 등록 및 전송 업무를 철저히 하여야 한다.

10) △△부-273(2016.7.14.)호 “장애인지원실 종합감사 결과 통보”

[표 1] 심사서류 등록 관련 연금업무시스템 전산 보완 내역

구 분	보 완 내 용
① 서류등록 상태 추가	▷ 임시등록 상태 추가
② 출력제한	▷ 서류등록이 미등록 또는 임시등록인 경우, 장애심사요청 내역서 등 출력제한
③ 서류등록유형 목록 표출	▷ EDMS 전송완료 후, 서류등록유형에 목록 표출
④ 지사일일확인대상	▷ 심사부서로 전송되지 않은 심사건 표출

그런데 연금업무시스템 보완 이후 심사서류 등록의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 심사대상자 ○○○ 등 ○건에 대하여 최대 ○일에서 최소 ○일 동안 심사서류 등록을 지연하였으며, 이로 인해 ○건(○%)은 심사결과 통보가 30일을 초과하였다.

2. 심사서류 관리에 관한 사항

△△부-490(2013.2.20.)호 “장애인복지법에 의한 장애심사자료 보관 및 반환 업무처리기준 안내”(이하 “지침”이라 한다.)에 따르면, 공단은 장애심사가 완료된 심사서류 일체를 해당 지자체와의 협의를 통해 최대 반기* 단위로 반환하고, 반환 후 심사서류의 적절한 관리를 위해 연금업무시스템(NPiS)에 반환 여부를 누락없이 입력¹¹⁾하도록 하고 있다.

* 지자체와의 협의를 통해 월, 분기 또는 반기 단위로 반환

한편, 서류반환 실태에 대한 특정감사¹²⁾ 결과 서류반환에 대한 일제정비의 필요성이 확인되었으며, 이에 소관부서인 ○○실에서는 △△부-2965(2016.10.21.)호 “장애 등록심사 심사서류반환 일제정비 안내”를 통해 장애심사가 완료되었는데도 상당 기간(○개월) 동안 전산 상 반환으로 등록되지 않은 건에 대하여 ‘16.12.30.까지 일제정비¹³⁾를 실시하도록 하였다.

11) 화면위치 : NPIS > 장애인지원 > 장애등록심사 > 5.심사결정 > 서류반환

12) △△부-397(2016.9.28.)호

따라서 지사는 장애심사가 완료되어 최대 반기가 경과한 경우 심사서류를 해당 지자체로 반환하여야 하고, 정확한 심사서류 관리를 위해 반환 여부를 연금업무시스템(NPiS)에 등록하는 등 심사서류 반환 업무를 철저히 하여야 한다.

그런데 ○○지사의 심사서류 관리 실태를 점검한 결과, 장애심사 완료 후 ○개월 경과 및 일제정비 대상인 심사서류 총 ○○건에 대하여 심사서류를 반환하지 않았거나 지자체에 반환하고도 연금업무시스템에는 반환으로 등록하지 않는 등 심사서류 반환 업무를 소홀히 하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① 반환이 완료되지 않았거나 반환이 완료되고도 연금업무시스템 등록을 누락한 심사서류에 대하여 업무처리 기준에 맞게 조치하고(시정),
- ② 서류반환 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의조치 하시기 바라며,
- ③ 향후 동일사례 방지를 위해 담당자들을 대상으로 심사서류 등록 및 관리 업무에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다(통보).

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급을	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

모 범 사 례

【6】

제 목 일용근로 가입확인업무 “원페이퍼” 로 업무 효율화 제고

소관부서 ○○지사 △△부

모범직원 사무직 ○급 ○○○

내 용

공단은 가입자 확충 및 국민연금 사각지대 해소를 위해 일용근로자의 사업장 가입대상 범위를 확대¹⁴⁾하는 등 적극적으로 추진하고 있다.

일용근로 가입확인대상자 명부는 자료가 방대하고 월별 8일 미만인 자가 다수 포함되어 있어 실제 가입대상자 파악 및 근로자별 상세내역 확인이 쉽지 않아 일일이 전산조회로 담당자의 업무피로도가 증가되고 있으며, 신고서 접수 시에도 사업장내역 등을 일일이 수기로 기재해야하는 한편 대상자의 신고누락, 소득 하향 접수 등 검증이 곤란한 문제점이 상존하고 있다.

이에 일용근로 업무를 효율적으로 관리하기 위하여 『엑세스』를 활용하여 자체적으로 프로그램을 개발하여, 가입확인대상 사업장별로 “원페이퍼” 된 확인대상 명부(앞면) 및 사업장 내역이 표기된 당연적용신고서와 자격 취득·상실신고서(뒷면)를 출력하여 가입추진요원에게 배부하였다.

그 결과 사업장 내역과 확인대상자 내역이 한 장으로 모두 확인 가능하여 별도의 전산조회가 필요 없고, 기본사항이 기재되어 있어 신고서 접수 시에도 신고내용만 작성하면 되어 효율성이 증대되었다. 또한, 전산화를 통하여 각종 통계관리, 착오신고 및 하향신고 검증, 실태조사 대상 선별자료를 활용할 수 있어 효율성이 증대되고 일용근로 가입확대 순위도 안정적으로 유지되고 있다.

선정 사유 위 사례는 일용근로 가입확인업무 추진하면서 대상자를 분석·프로그램화하여 체계적이고 효율적으로 관리할 수 있도록 한 점이 인정되어 모범 사례로 선정하였음을 알려드립니다.

14) 1개월 이상 근로하고, 1개월간 근로일수가 8일 이상 또는 근로시간이 월 60시간 이상인 일용근로자

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- ○ ○ 지 사 -

2017. 8.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
-------------------	---

II . 감사총평	2
-----------------	---

III . 감사결과 처분요구 명세	3
--------------------------	---

1. 보험료지원 환수금 미납사업장 관리에 관한 사항(통보)	3
--	---

2. 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항(시정)	5
----------------------------------	---

3. 활동지원급여 신청자격 확인에 관한 사항(시정)	7
------------------------------------	---

4. 기초연금수급자 확인조사 업무에 관한 사항(통보)	9
-------------------------------------	---

5. 기초연금 ‘사실이혼’ 확인조사에 관한 사항(시정)	12
--------------------------------------	----

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 반영한 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2017년 감사계획에 따라 감사의 효율성 제고를 위해 ○○지역본부 관할 3개 지사(○○·○○·○○지사)를 통합하여 자격·급여·복지업무 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

자격·급여·복지업무 및 민원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2015. 11. 1. ~ 2017. 5. 31.의 제도운영 분야 집행업무 전반으로 하되, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 복지분야 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 ○급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 감사실장(업무감사부장)의 총괄 지휘 하에 2017. 6. 14.부터 6. 23.까지 8일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	○급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 급여업무 분야
과장	○급	○○○	○ 자격업무 및 징수업무 분야
대리	○급	○○○	○ 복지업무 분야
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검 ○ 고객만족 분야

Ⅱ. 감사총평

○○지사는 □□시 및 1개군(□□도 □□군)를 관할 지역으로 하는 현원 34명의 지사로 2017. 4월말 현재 가입자 174천명과 연금수급자 34천명을 관리하고 있다. 전국대비 가입자는 사업장 0.82%, 지역 0.78%로 대체로 비슷하고, 수급자 또한 노령 0.83%, 장애 0.80%, 유족 0.72%로 대체로 비슷하다. 이번 자격·급여·복지사업 관리의 적정성에 대한 감사결과, 연금보험료 지원 환수금 미납사업장 관리를 소홀히 하거나 반환일시금 미지급급여 지급업무를 착오지급 한 사례 및 기초연금수급자 확인조사를 지연 처리하거나 사실이혼 확인조사를 소홀히 한 사례 등이 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

통 보

【1】

제 목 보험료지원 환수금 미납사업장 관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격업무 분야

내 용

공단은 연금보험료를 지원받은 사업장이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원금을 받았거나 지원금이 잘못 지급된 경우에는 지원금의 전부 또는 일부를 환수하고 있다.

△△부-54(2017.1.5.)호 “연금보험료지원 환수금 체납처분 및 결손처분 지침 변경 시달”에 따르면, 환수금 납부독려는 납부의무자가 미납기간이 길어지면 납부가 어려워지므로 미납 초기인 독촉고지 납부기한 경과 후 1개월 이내 전화나 출장을 통해 미납사유 확인 및 납부독려¹⁵⁾를 실시하여야 한다. 특히 독촉에도 불구하고 납부하지 아니한 납부의무자에 대하여 ‘압류예고장’ 발송을 통한 납부 독려를 실시하여 환수금 징수관리에 만전을 기하도록 하였다.

그런데 ○○지사는 ‘○○’ 등 총 ○개 사업장에 대한 납부독려를 최장 ○개월에서 최단 ○개월경과 후 수행하였고, 특히 납부거부 기피 사업장으로 확인된 미납 사업장에 대해서 압류예고를 통한 납부독려를 수행하지 않았다.

15) 1단계 고지 → 2단계 독촉 → 3단계 재독촉·미납자재산조사 → 4단계 압류예고장 발송 → 5단계 체납처분 → 6단계 결손처분

그 결과, 납부를 거부 또는 기피하고 있는 미납사업장의 환수금을 효율적으로 징수하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 ○○ 등 ○개 미납사업장에 대해 업무 처리기준에 맞게 처리하고, 향후 동일사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하시기 바랍니다.

시 정 요 구

【2】

제 목 반환일시금 미지급 급여에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여업무 분야

내 용

공단은 연금 또는 일시금의 수급요건을 충족하여 수급권을 취득한 자가 사망하였으나 지급되지 않은 급여가 있을 경우 일정 범위의 유족에게 미지급 급여를 지급하고 있다.

「국민연금법」 제55조(미지급 급여)에 따르면 공단은 수급권자가 사망한 경우 그 수급권자에게 지급하여야 할 급여 중 아직 지급되지 아니한 것이 있으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 또는 형제자매의 청구에 따라 그 미지급 급여를 지급하도록 하고 있다.

그런데 ○○지사는 가입자였던 자인 ○○○이 지급연령에 도달(2016.1.25.)하여 수급권 발생 이후 사망(2016.6.23.) 하였으므로 반환일시금 미지급급여(지급사유 발생일: 2016.1.25.)를 지급하여야 하는데도, 가입자였던 자의 사망을 지급사유로 반환일시금(지급사유발생일: 2016.6.23.)으로 착오 지급하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① ○○○의 사망으로 배우자(○○○)에게 착오 지급한 반환일시금 ○○원을 회수하고,
- ② 반환일시금 미지급급여 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

[3]

제 목 활동지원급여 신청자격 확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 장애인지원 분야

내 용

공단은 「장애인활동지원에 관한 법률」 제7조(활동지원급여 신청의 조사) 및 시행령 제28조(활동지원사업 관련 업무의 위탁)에 따라 장애인의 자립생활을 지원하기 위한 장애인활동지원 업무를 수행하고 있다.

「장애인활동지원에 관한 법률」 제5조(활동지원급여의 신청자격) 및 동법 시행령 제4조(활동지원급여의 신청자격)에 따르면, 활동지원급여를 신청할 수 있는 사람은 「장애인복지법」 제32조(장애인등록)에 따라 장애등급이 1~3급으로 결정된 자를 말한다. 이에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 “지자체장”이라 한다.)은 동법 시행령 제7조(장애 정도의 심사)에 따라 활동지원급여 신청인의 장애정도를 심사하여야 하며, 예외적으로 아래와 같이 장애 정도의 변화 가능성이 낮은 사람은 조사 없이 활동지원급여를 신청할 수 있도록 하고 있다.

< 장애심사 제외 대상자 >

- 기존 활동보조 수급자 또는 수급자였던 자
- '07.4.1. 이후 공단에서 장애등급 심사를 받은 자
- 중증와상장애 확인 대상자

따라서 공단은 지자체장이 활동지원의 조사를 의뢰한 경우 대상자의 장애심사, 기존활동보조 수급자 및 중증와상장애 확인 여부 등에 대한 확인을 통해 신청자격의

적격 여부를 확인하여야 하고, 신청자격이 적합한 경우에만 방문조사 및 수급자격 심의위원회 운영을 통해 대상자의 수급자격을 결정하여야 한다.

그런데 활동지원 신청자격의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 활동 지원 신청 대상자 ○○○ 등 ○명에 대하여 장애심사, 기존 활동보조 수급자 및 중증 외상장애 확인 등이 확인되지 않아 활동지원급여의 신청자격이 적정하지 않은데도 방문조사를 실시하고 수급자격 심의를 완료한 것으로 확인되었다.

그 결과, 신청자격이 없는 대상자에게 활동지원급여의 수급자격을 부여되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 활동지원급여의 신청자격을 재확인하여 업무 처리에 맞게 조치하시기 바랍니다.

※ 지자체에서 입력한 「방문조사의뢰 정보」에 장애등급심사면제사유가 ‘공단심사완료’로 입력된 건에 대하여는 관련자 '주의' 처분에서 제외

통 보 [참 고]

[4]

제 목 기초연금수급자 확인조사 업무에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 기초연금 분야

내 용

공단은 「기초연금법 시행령」 제27조(업무의 위탁)에 따라 보건복지부장관 및 지방자치단체장으로부터 기초연금의 신청·접수 및 수급권의 발생·변경·상실 등의 확인 업무를 위탁받아 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-114(2015.4.8.)호 “ 「기초연금 수급자 사후관리 업무처리 요령」 개선·보완 통보”에 따르면, 지사는 기초연금의 부정수급 방지 및 수급자격의 적정성도모를 위해 기초연금수급자에 대한 확인조사 업무를 수행하고 있으며, 동 업무의 경우 수급권 변동과 직결되는 중요한 사항으로 아래의 처리기한을 준수하여야 한다.

[표] 기초연금 확인조사 유형별 처리기한

구분	처리기한	확인조사 유형
정기	분기 마지막월 말일	사실(이)혼, 타인계좌 사용 수급자, 부재 배우자, 외국인 수급자격
	매월 말일	거주불명등록 수급자
수시	의뢰일로부터 7일 이내 (협의 후 14일 이내까지 가능)	기타 지자체 요청사항

그런데 기초연금수급자 수시 확인조사 처리기한의 적정 여부를 점검한 결과, ○○지사는 ‘사실이혼 확인’ 대상자 ○○○ 등 ○건에 대하여 처리기한을 초과하여 그 결과를 회신한 것으로 확인되었다.

한편, '16.1.1.~'17.4.1. 기간 동안 전지사의 기초연금수급자 수시 확인조사의 처리기한 준수 여부를 추가로 점검한 결과, 총 ○○건의 수시 확인조사를 회신하면서 ○○건(○.○%)에 대하여 처리기한을 준수하지 않고 있었고, 특히 이 중 ○○건(○.○%)은 확인조사 후 바로 회신할 경우 처리기한을 준수할 수 있었다.

이에 대하여 소관부서에서는 기초연금 수시 확인조사의 회신기한 준수가 어려운 경우 지사에서는 연금업무시스템¹⁶⁾ '회신기한일자 연장 요청'을 통해 처리 기한 내에 그 내용을 회신한 후, 지자체의 재요청에 따라 14일 이내에 확인조사 결과를 회신하여야 하나, 지사에서 동 업무처리 절차를 인지하지 못하고 있어 이러한 문제가 발생하고 있다고 답변하고 있으며, 따라서 이를 방지할 수 있는 합리적인 방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 기초연금 확인조사 업무에 대하여 유의사항을 시달하거나 업무처리 절차에 대해 교육을 실시하는 등 확인조사 처리기한이 준수 될 수 있는 합리적인 방안을 마련하시기 바랍니다.

16) 화면경로 : 기초연금 > 사후관리 > 2. 확인조사 > 3) 확인조사결과등록

시 정 요 구

【5】

제 목 기초연금 `사실이혼` 확인조사에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 기초연금 분야

내 용

공단은 「기초연금법 시행령」 제27조(업무의 위탁)에 따라 보건복지부장관 및 지방자치단체장으로부터 기초연금의 신청·접수 및 수급권의 발생·변경·상실 등의 확인 업무를 위탁받아 그 업무를 수행하고 있다.

△△부-114(2015.04.08.)호 “「기초연금 수급자 사후관리 업무처리 요령」 개선·보완 통보” 및 △△부-92(2016.02.24.)호 “「2016년 기초연금 실무편람」 배부 안내” 등에 따르면, 공단은 법률상 부부상태로 되어있으나 혼인생활의 실체가 없다고 주장하는 기초연금 수급자에 대하여 연 1회¹⁷⁾ ‘사실이혼’ 여부를 확인하고 있으며, ‘사실이혼’을 인정하기 위해서는 주관적 요소와 객관적 요소를 모두 충족¹⁸⁾ 하여야 한다.

따라서 담당자가 ‘사실이혼’을 인정하기 위해서는 기초연금 수급자 등 양 당사자 모두가 ‘사실이혼’을 동의하는지 확인한 후 현지출장을 통해 추가 확인을 실시하여야 한다.

17) △△부-78(2017.2.21.) “2017년도 기초연금 확인조사 세부 실행계획 통보”에 따라 확인주기 변경(연2회 -> 연1회)

18) (주관적 요건) 양 당사자 모두 동의 시 인정, (객관적 요건) 현지출장을 통해 확인되는 경우 인정

그런데 ‘사실이혼’ 확인조사의 적정성 여부를 점검한 결과, ○○지사는 기초연금 수급자 ○○○ 등 ○명에 대하여 사실이혼에 대한 출장확인을 하지 않고 그 결과를 회신한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은,

- ① ‘사실이혼’에 대한 현지출장이 누락된 건에 대해서는 재조사를 통하여 업무처리기준에 맞게 처리하고,
- ② ‘사실이혼’ 확인조사 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 ○급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 ○급	○○○	관리 소홀	